

0004622-92.2017.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... o acusado estava a praticar o crime de tráfico, afastando a possibilidade de configuração do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Outrossim, trata-se o tráfico de drogas de delito de mera conduta, ação múltipla e conteúdo variado, bastando que, como no caso dos autos, fique comprovado que o acusado praticou quaisquer das condutas descritas no tipo penal, não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 3863-0523 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

0004622-92.2017.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004622-92.2017.8.26.0272

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERITTON CORRÊA VICENTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

HERITTON CORREIA VICENTE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de junho de 2017, por volta de 11h30, na Rua Estados Unidos, altura do nº 130, Jardim Magali, neste município de Itapira, trazia consigo, para fins de tráfico, 14 (catorze) porções de cocaína, acondicionada em embalagens plásticas individuais, com peso total de 25 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fl. 122), o acusado apresentou defesa preliminar (fl. 135).

A denúncia foi recebida (fls.136/138) e o acusado foi citado (fl. 145).

Em audiência de instrução foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa está suficientemente demonstrada pelo boletim de

ocorrência policial (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06), laudos toxicológicos definitivos (fls. 22/23 e fls. 67/68) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e se acha devidamente provada nos autos.

Com efeito, ouvido em juízo, o guarda municipal Eduardo Rodrigo Pierozzi disse estava com o guarda municipal Ivan Ricardo da Silva em patrulhamento pela rua Estados Unidos, quando avistaram o acusado que, ao perceber a presença da guarnição policial, empreendeu fuga. Realizaram o acompanhamento e na rua Bandeirantes conseguiram realizar a abordagem. Em revista pessoal, localizaram R\$ 90,00 (noventa reais), em espécie. Após, realizaram diligência pelo caminho em que o acusado havia percorrido e localizaram 14 (catorze) pinos de cocaína. Indagado, relatou que o acusado disse, informalmente, que os entorpecentes eram para uso pessoal e contou que se evadiu, pois, o local era conhecido como ponto de venda de entorpecentes e ficou com medo de que os guardas municipais falassem que as drogas eram dele. Indagado, disse que o acusado era conhecido como traficante de drogas e as informações davam conta que ele estaria vendendo na "biqueira". Disse que não visualizaram o momento em que ele dispensou os entorpecentes, mas, na ocasião, o próprio acusado confessou que se desfez das drogas por medo de que falassem que ele estava vendendo, já que era para uso pessoal. Indagado, disse que não se recordava do horário dos fatos e revelou que o guarda municipal Ivan localizou os entorpecentes e não havia outras pessoas no local no momento da abordagem. No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Ivan Ricardo da Silva que, em juízo, ratificou a versão dos fatos apresentada pela testemunha Eduardo Rodrigo Pierozzi. Acrescentou que o acusado tentou fugir e que ele próprio deteve o acusado. Indagado, disse que conhece o réu de vista porque está sempre nos pontos de tráfico.

Interrogado judicialmente, o acusado negou os fatos descritos na denúncia. Esclareceu que estava na Rua Inglaterra e não na Rua Estados Unidos, local dos fatos, quando sofreu a abordagem dos policiais. Disse que teria dito aos policiais que não possuía nada de ilícito, porém, o guarda municipal Pierozzi teria ido até o carro, retornado com uma droga, dito que teria achado na esquina e afirmado que pertenceria ao réu. Indagado, respondeu que tem passagem criminal por tentativa de roubo.

À luz do conjunto probatório, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida que se impõe.

Os depoimentos das autoridades policiais merecem credibilidade. Por ser tratarem de agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e devem ser acolhidas sem reserva. Além disso, os depoimentos das autoridades policiais não restaram infirmados por quaisquer elementos de prova constantes nos autos. Logo, não há motivo para desacreditar da autoridade policial ouvida em juízo, sobretudo porque compromissada e sujeita às penas previstas no art. 342 do Código Penal.

As circunstâncias do caso (quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento do entorpecente, local conhecido como ponto de venda de drogas, valores em espécie sem comprovação de origem lícita) permitem inferir, com a segurança necessária, que o acusado estava a praticar o crime de tráfico, afastando a possibilidade de configuração do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Outrossim, trata-se o tráfico de drogas de delito de mera conduta, ação múltipla e conteúdo variado, bastando que, como no caso dos autos, fique comprovado que o acusado praticou quaisquer das condutas descritas no tipo penal, não se exigindo para sua configuração a prática efetiva de atos de mercancia.

Anoto que o privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido em favor do acusado, conquanto seja reincidente (autos nº 3005232-48.2013.8.26.0272 - fl. 63/64 - pena cumprida ou julgada extinta em 26/10/2016). Diante do conjunto probatório, a condenação é medida inafastável.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei de Drogas, observo que a natureza da droga apreendida (cocaína) é altamente deletéria atraindo consequências nefastas para o usuário, seus familiares e toda a coletividade. Em razão disso, elevo a reprimenda de 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de

reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Verifica-se, no entanto, a agravante da reincidência (autos nº 3005232-48.2013.8.26.0272 – fl. 63/64 – pena cumprida ou julgada extinta em 26/10/2016). Assim, elevo a reprimenda em 1/6, resultando na pena intermediária de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena a serem sopesadas, torno definitiva a reprimenda de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Como não há elementos sobre as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90) e considerando o quanto da pena aplicada e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do Código Penal, que reputo ser o mais adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da reprimenda.

Inviáveis os benefícios previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, haja vista a quantidade de pena aplicada, bem como a reincidência do acusado.

Em atendimento ao disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, verifico que o caso dos autos aponta para a gravidade concreta da infração penal, o que vem corroborada pela presente sentença condenatória e com a quantidade de pena aplicada ao réu. Demais disso, irrefutável a probabilidade de reiteração criminosa, na medida em que se extrai dos autos que o acusado é reincidente em crime doloso, fazendo do crime seu meio de vida.

Nestes termos, considerando a gravidade concreta do crime praticado, a existência de sentença penal condenatória e a reincidência em crime doloso, havendo risco concreto à manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu, determinando a imediata expedição de mandado de prisão, nos termos do art. 312 c.c. art. 313, incisos I, II e III do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado HERITTON CORRÊA VICENTE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO ACUSADO.

Nos termos das NSCGJ, recomende-se a prisão do acusado em presídio adequado ao regime prisional fixado nesta sentença. Expeça-se o necessário.

Como não houve controvérsia acerca da natureza e quantidade da droga apreendida, DETERMINO a sua destruição, caso já não tenha sido realizada, observadas as cautelas previstas nos arts. 50, §§ 4º e 5º, da Lei de Drogas.

DETERMINO, ainda, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em poder do acusado, por se tratar de provento do crime, conforme prescreve o art. 63, I, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.

Expeça-se, se for o caso, certidão de honorários ao Defensor eventualmente nomeado ao acusado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB.

P.I.

Itapira, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA